Miskolci Járásbíróság
9.P.21.726/2016/25. szám

A Miskolci Járásbíróság a ..... számú Ügyvédi Iroda (..... szám alatti székhelyű, ügyintéző: dr. Cs. dr. P.É. ügyvéd) által képviselt **felperes neve** (..... szám alatti székhelyű) **felperesnek -** a ..... Ügyvédi Iroda (..... szám alatti székhelyű, ügyintéző: dr. Z.N. ügyvéd) által képviselt **alperes neve** (..... szám alatti székhelyű) **alperessel** szemben bérleti díj megfizetése iránt indított perében meghozta a következő

í t é l e t e t:

A bíróság **kötelezi alperest,** hogy **15 napon belül fizessen meg a felperesnek 4.390.735.-** (Négymillió- háromszázkilencvenezer-hétszázharmincöt) **Ft-ot** és ennek **2015. március 01. napjától** a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatát, valamint **256.575.-** (Kétszázötvenhatezer-ötszázhetvenöt) **Ft perköltséget.**

Megállapítja a bíróság, hogy **a felek között 2013. szeptember 17. napján kelt bérleti szerződés 31.) pontja a 2. és 3. mondatban foglalt "bármely jogcímen történő" fordulat részében semmis.**
Ezt meghaladóan a bíróság a viszontkeresetet **elutasítja.**

Kötelezi a bíróság alperest, hogy **263.400.-** (Kétszázhatvanháromezer-négyszáz) **Ft illetéket fizessen meg az államnak** az adóhatóság felhívására, az abban megjelölt módon és időben.

Megállapítja a bíróság, hogy **21.000.-** (Huszonegyezer) **Ft illetéket az állam visel.**

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a Miskolci Járásbíróságon írásban, három egyező példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést a törvényszék tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha az csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, a le nem rótt illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, vagy kizárólag az ítélet indokolása ellen irányul, és a felek tárgyalás tartását nem kérik.

Ugyancsak tárgyaláson kívül bírálhatja el a fellebbezést a törvényszék, ha a felek a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmükben a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását kérik, továbbá amennyiben a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelemben, illetve a fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra tekintettel megítélése szerint az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges, és a felek tárgyalás tartását nem kérik.

I n d o k o l á s

A bíróság a csatolt szerződések, levelek, jegyzőkönyvek adatai, **tanú1**, **tanú2**, **tanú3** és **tanú4** tanúk vallomása, valamint a felek perbeli nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg:

Felperes tulajdonában áll a Miskolc, ... szám alatti (a .....-i földhivatalnál ..... hrsz. alatt nyilvántartott) ingatlan.
Ezt bérbeadás útján kívánta hasznosítani, ezért 2013 augusztásában pályázatot hirdetett ezzel együtt több önkormányzati helyiség bérbeadására.
A pályázat kiemelt ajánlata a perrel érintett ingatlan volt. A pályázatban megjelöltek szerint 148 m^2 utcai elhelyezkedésű földszinti alapterülettel és további 78 m^2 pincével rendelkezett. Az itt folytatandó preferált tevékenységi kör minőségi vendéglátásként nyert megjelölést. Határozatlan vagy határozott időre 296.455.- Ft/hó + áfa volt a minimálisan pályázható bérleti díj.
A pályázat leadásának határideje 2013. augusztus 30. napja volt.
A pályázaton való részvétel főbb feltételei:

- a pályázati adat lap kitöltése,
- a pályázati letéti díj befizetésének banki igazolása,
- aláírás hitelességét igazoló okirat másolatának benyújtása,
- a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonata,
- 0-s APEH igazolás,
- átláthatósági nyilatkozat.

A pályázaton nyertes az a pályázó, aki a havi bérleti díj összegére a legmagasabb ajánlatot teszi.
A bérleti díj tartama - eltérő rendelkezés hiányában - határozatlan idő, vagy legfeljebb 10 év.
Belvárosi helyiségek esetében az üzletek külső-, belső felújítása kötelező.
A belvárosban lévő bérlemények helyi karaktervédelem alatt állnak, mely tényt az engedélyeztetések során a pályázat beadását megelőzően figyelembe kell venni.
A pályázati eljárás részletes, a kiírásban nem szereplő, egyéb kötelező érvényű feltételeit a pályázati ismertető tartalmazta.
Ebben többek között feltüntetést nyertek a támogatott profilok is.
Az érintett ingatlanra 20%-os díjkedvezménnyel volt támogatva a minőségi vendéglátás (étterem, cukrászda, gyorsétkező, kávézó, teázó megjelöléssel).

A ..... Megyei Jogú Város Közgyűlésének ..... számú, a helyiségek bérletéről szóló rendelettel összefüggő határozata a bérleti díj számítására előírt metodikája szerint a bérbe vett alapterület kiszámítása bérleményből nyíló pince esetében 0,2-es szorzóval kerül meghatározásra.
20%-os díjkedvezménnyel támogatott profil (a I-II. számú övezetben) a minőségi vendéglátás: étterem, cukrászda, gyorsétkeztető, kávéház, teázó.
Nagy alapterület utáni kedvezmény 2-300.000 m^2 között 5% a helyiség teljes alapterületét figyelembe véve.

A pályázati adatlapon alperes a helyiségben tervezett tevékenységet "melegkonyhás vendéglátóhely, kávézó"-ként jelölte meg.

A **M.** Zrt. 2013. szeptember 04-én arról értesítette alperest, hogy a bérleti jog elnyerésére egy pályázat érkezett.
A bérleti feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

- A bérlet időtartama határozott 5+5 év, a bérlemény alapterülete 148 m^2 fő rendeltetés + 78 m^2 pince.
- A vállalt havi bérleti díj 296.455.- Ft + áfa (tekintettel arra, hogy a kijelölt bérlő 20% minőségi vendéglátás, ezen belül melegkonyhás étterem üzemeltetését vállalja, emellett 5% nagy alapterület utáni kedvezményben részesül).

- A bérleményben folytatni kívánt tevékenység minőségi vendéglátás, üzlet.

Az értesítés szerint a bérleti szerződést 15 napon belül kell megkötni. Amennyiben a szerződés aláírása határidőben nem történik meg, az alperes pályázatát érvénytelenítik, valamint elveszíti a letéti díjat.
A helyiség átadására vonatkozóan a kapcsolatot a **L.** Irodával kell felvenni.

A felek között létrejött bérleti szerződés 2013. szeptember 17. napján kelt, határozott 5 éves időtartamra köttetett, ami további 5 évvel meghosszabbítható.
A benne rögzítettek szerint a bérlemény összesen 226 m^2 területű, amiből 148 m^2 fő rendeltetésű rész, 78 m^2 pedig nem önálló bejáratú pince.
A 4.) pont szerint a bérlő a bérleményt a szerződés aláírását követően veszi birtokba. Erről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a bérlemény állapotát. A bérlő bérleti díjfizetési kötelezettsége ez időponttól nyílik meg.
Az 5.) pont szerint a bérlő kijelenti, hogy a bérlet tárgyát a szerződés megkötése előtt kellő körültekintéssel és alapossággal részletesen megvizsgálta és azokat a szerződés teljesítése, valamint céljai megvalósítása vonatkozásában megfelelőnek és alkalmasnak találta, a bérbeadó a bérleménnyel, valamint a bérleti jogviszonnyal összefüggő szükséges teljes körű tájékoztatást számára előzetesen megadta.
A 6.) pontban a felek rögzítették, hogy a bérlő a bérleményben kizárólag minőségi vendéglátás tevékenységet jogosult folytatni. Ettől a bérbeadó előzetes hozzájárulásával térhet el.
A 16.) pont szerint a felek megállapodtak abban, hogy a bérlő a felperes vonatkozó határozatában foglalt irányszámok figyelembevételével megállapított bérleti díjat fizeti meg, ami a szerződés megkötésének időpontjában havi 296.455.- Ft + áfa.
Ugyanitt a felek rögzítették, hogy a bérlet tárgya, a helyiség jelenleg rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozataláig, vagyis az üzlet nyitásáig, de legfeljebb 2013. november 30-ig az ingatlannal kapcsolatban a bérlőt bérleti díjfizetési kötelezettség nem terheli.
A bérleti díj átutalás útján minden hónap 5-éig előre esedékes /20.) pont/.
Amennyiben a bérlő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a késedelme időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles /26.) pont/.
A 22.) pontban a felek megállapodtak abban is, hogy a bérlőt a jelen jogviszonyból terhelő fizetési kötelezettségek tekintetében a bérlő bármely jogcímen fennálló követelése beszámításának lehetőségét kizárják, kivéve, ha ezen szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, továbbá, ha a felek között kifejezetten ilyen tartalmú külön írásbeli megállapodás jön létre.
A 31.) pont szerint a bérlő a bérleményen kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával, a szükséges engedélyek beszerzése mellett végezhet - bármely mértékű - átalakítást.
A bérlő a ráfordításai, költségei, kiadásai, valamint az esetleges értéknövekedés ellenértékét a jogviszony bármely jogcímen történő megszűnése esetén sem követelheti a bérbeadótól.
Ha a bérlő a bérleményen építészeti változtatásokat, átépítéseket hajtott végre és/vagy szerelvényeket, gépeket, berendezéseket épített be akként, hogy azok a bérleményhez elmozdíthatatlanul kapcsolódnak és/vagy annak részévé váltak és eltávolításuk a bérlemény állagsérelmével jár, a bérleti jogviszony bármely jogcímen történő megszűnését követően - megtérítési igény nélkül - külön jognyilatkozat, jogcselekmény nélkül a bérbeadó tulajdonába mennek át.
A 34.) pontban rögzítést nyert az is, hogy a szerződés megszűnésének időpontjában a bérlő köteles a bérleményt a bérbeadó birtokába bocsátani és az ingatlant elhagyni.
Amennyiben a bérlő kiürítési és kiköltözési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a késedelem idejére köteles a bérleti díj kétszeresének megfelelő mértékű használati díjat megfizetni a bérbeadó

számára.
A szerződést a felek a benne foglaltak szerint elolvasva, értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Felperes részéről a szerződést **tanú3** ingatlanhasznosítási vezető és **tanú2** helyiséghasznosítási munkatárs, az alperes képviseletében pedig **tanú1** ügyvezető írta alá.
Az előzetes eljárás ügyintézője **H.Cs.K.** volt.

Az átadás-átvétel 2013. szeptember 20-án történt meg a **M.** Zrt. **L.** Irodája részéről eljárt **tanú4** és **tanú1** között. A bérlő ekkor kapta meg a bérlemény kulcsait.
A jegyzőkönyvben rögzítést nyert, hogy a bérleményben a bérlő felújításokat végez, melyeket külön jegyzőkönyvben és megállapodás alapján rögzítenek.
A jegyzőkönyv a jelen felhívást is magában foglalta arra vonatkozóan, hogy tervezés, illetve közműszolgáltatót érintő átalakítási munkálatok elvégzése előtt írásban tulajdonosi hozzájárulást kell kérni, melyben részletesen fel kell tüntetni, hogy milyen felújítási munkákat kíván elvégezni a bérlő.
A birtokba adási eljárás során alperes jelezte, hogy a bérlemény állapota eltér a korábban megtekintett állapothoz képest. A **M.** Zrt. 2013. szeptember 24-i levele szerint a helyiség a korábban megtekintett állapotban van, mindemellett a szerződés megkötésére kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő feltételekkel kerülhet sor, azoktól eltérni nem lehetséges. A későbbi esetleges jogvita elkerülése céljából lehetőséget biztosít alperesnek jogkövetkezmények nélkül a szerződéstől való elállásra, amennyiben 3 munkanapon belül visszaadja a bérlemény kulcsait. Amennyiben a kulcs visszaadására nem kerül sor, az átadáskori állapotot elfogadottnak tekinti.
A bérlemény állapotfelméréséről 2013. szeptember 25-én készült jegyzőkönyv **H.Cs.K.**, **tanú4** és **tanú1** jelenlétében.
A benne foglaltak szerint többek között le voltak szerelve a villamossági szerelvények, lámpatestek, kapcsolók, dugaljak nincsenek, leszerelést nyertek a vizesblokk szerelvényei is. A pincehelyiségben a falakról omlik a vakolat.

Alperes a birtokba lépést követően nagy volumenű átalakításba és felújításba fogott, a bérleményben ugyanis exkluzív melegkonyhás éttermet kívánt üzemeltetni akként, hogy ehhez a fő rendeltetésű részben galériát is alakított volna ki a vendégtér növelésére, a konyhát, az előkészítőket és a szociális helyiségeket pedig a pincében helyezte volna el.
A bérleti szerződés 16.) pontjában rögzített 2013. november 30-i dátumig az általa szándékozott átalakítások nem nyertek befejezést, ezért 2013. november 18-án kérelemmel fordult a **M.** Zrt.-hez a bérleti díj mentesség 2014. január 30-ig, vagy legkésőbb a működési engedély kiadásáig való meghosszabbítása végett. Ennek indokaként arra hivatkozott, hogy a közművek átírása csúszik, így ezáltal a közműkiváltási, gépészeti munkák nem tudnak elkezdődni, illetve haladni, ami a többi építészeti munkát is késlelteti.
A **M.** Zrt. az alperes kérelmét akceptálva a díjfizetési kötelezettsége kezdő időpontját 2014. január 01. napjában határozta meg.
Ezután 2013. december 23-án alperes újabb kérelemmel fordult a **M.** Zrt.-hez a 2014. március 01-re való módosítás érdekében. Ebben arra hivatkozott, hogy kiderült, a kémény nem rendelkezik a tüzelési módnak megfelelő minősített béléscsővel, a kéményt béléscsövezni kell, csak így lesz rendeltetésszerűen használható.
A **M.** Zrt. alperes bejelentésére a bérleti díjfizetési kötelezettségének kezdő időpontját 2014. április 01-re módosította.
További határidő-módosításra nem került sor, alperest 2014. április 01. napjától a szerződés szerinti bérleti díj megfizetésének kötelezettsége terhelte.
Alperes ennek azonban nem tett eleget, ezért a **M.** Zrt. 2014. május 26-án kelt levelével a bérleti

szerződést 2014. június 30-ára felmondta.
A **M.** Zrt. és alperes között 2014. július 09-én megállapodás jött létre, melyben rögzítették, hogy bár a felmondás alperessel szemben hatályosult, a 2014. június 30-ig felmerült bérleti díjhátralékot azonban kiegyenlítette, ezért a bérbeadó felmondását visszavonja, amihez a bérlő hozzájárul. A felek a közöttük létrejött bérleti szerződést változatlanul hatályosnak és mindkét félre nézve kötelezőnek tekintik, s kijelentik, hogy közöttük a helyiség bérletére vonatkozó jogviszony továbbra is megszakítás nélkül fennáll a bérleti szerződésben foglaltak szerint.

A bérlemény pincehelyisége 2014. július 10-én beázott. Ennek oka akkor nem volt meghatározható.
Alperes úgy a társasház közös képviselőjétől, mint a **M.** Zrt.-től azonnali, soron kívüli intézkedést kért.
2014. július 29-én újból jelezte, hogy a folyamatos esőzések következtében minden nap folyik a víz, melyből adódóan a konyharészt befejezni, szerelvényezni nem tudja, hiszen először a beázás forrását kellene megszüntetni.
2014. augusztus 01-jén helyszíni szemle történt többek között a bérbeadó, a bérlő és a társasház képviselőjének a jelenlétében.
Alperes folyamatosan sürgette az intézkedést, bérleti díj mentességet vagy csökkentést kezdeményezett, a felmerült többletköltségek mikénti viseléséről kért tájékoztatást.
A bérbeadó 2014. augusztus 26-i válaszlevele szerint a hiba elhárítása a közös képviselő feladata.

Alperest kérésére 2014. augusztus 27-én a ..... Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője arról tájékoztatta, hogy az épület felújítása (nevezetesen a fűtési rendszer felújítása, közműrendszerek cseréje, festés-mázolás, burkolás, válaszfal építése és bontása, szociális blokkok felújítása, galériarész bővítés, meglévő szerkezetének cseréje), ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni, vagy változatlan formában újjáépíteni, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül.

Alperes 2014 szeptemberében is több megkereséssel élt a bérbeadó felé.
Érdemi intézkedés nem történt.
2014. október 27-én a ..... Megyei Kormányhivatal ..... Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala az üzlethelyiség felújítását a tényállás tisztázásáig leállította, rögzítve, hogy főfalakat, tartószerkezetet a felújítási munka nem érint, a bérlő azonban a felújítási munkákra vonatkozóan hatósági engedélyt nem kért.
A bérbeadó **M.** Zrt. 2015. május 27-én a bérlő kérésére hozzájárulását adta ahhoz, hogy a bérleti szerződés alapján az ingatlanban átalakítási munkát végezzen és a nyilatkozat kiadása előtt rendelkezésre bocsátott tervek alapján galériát alakítson ki.

A beázás forrásának megszüntetése hiányában az átalakítás nem nyert befejezést, s a bérlő sem fizetett több bérleti díjat.
A díjhátralék felhalmozására figyelemmel a bérbeadó 2015. augusztus 25-én 2015. szeptember 30. napjára szólóan a bérleti szerződést felmondta.
A helyiség visszavételére 2015. október 19-én került sor alperes távollétében.
2014. augusztus - 2015. szeptember hónapokra a bérleti szerződés szerint alperes 4.153.002.- Ft bérleti díjtartozást halmozott fel.
A szerződés szerinti bérleti díjjal azonos mértékű használati díjnak a felmondástól a visszavételig terjedő időre számított összege 237.733.- Ft.

Felperes keresetével 4.390.735.- Ft megfizetésére kérte alperest kötelezni, ennek középarányos, 2015. március 01. napjától a kifizetés napjáig járó, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatával és perköltségével együtt, abból 4.153.002.- Ft-ra bérleti díjként, 237.733.- Ft-ra pedig használati díjként igényt tartva.

Alperes elutasítani kérte a felperes keresetét, azt az összegszerűség érintése nélkül jogalapja tekintetében vitatva.
Állítása szerint a bérleti szerződés megkötésekor a bérlemény nem volt rendeltetésszerű használatra alkalmas, az a megkötése időpontjában lehetetlenült, így a felperes felé sem bérleti díj, sem használati díj megfizetésére nem köteles.
Viszontkeresetet is előterjesztett, amiben a bérleti szerződés 31.) pontjának a semmisségét kérte megállapítani, annak nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző volta miatt.
Amennyiben pedig a bíróság arra a következtetésre jutna, hogy a felperes felé fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy beszámítási kifogást terjesztett elő.

Felperes keresete és az alperesi viszontkereset az alábbiak szerint volt **megalapozott:**

Nem volt vitás a perben, hogy a felek között létrejött a 2013. szeptember 17-i keltű bérleti szerződés az írásban rögzített tartalommal.
A felek abban is egyetértettek, hogy a bérlemény a szerződés megkötésekor nem volt rendeltetésszerű használatra alkalmas. Álláspontjuk között ennek mibenlétében és következményeiben viszont alapvető eltérés volt.
Arról egyezően nyilatkoztak, hogy a helyiség átadáskori állapotát a 2013. szeptember 25-én felvett állapotfelmérési jegyzőkönyv rögzítette és az alperes az ebben foglalt hiányosságok kiküszöbölésére kötelezettséget vállalt azzal, hogy ezúton a helyiséget maga teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.
Az alperes ezt meghaladóan jelentős átalakítást is kívánt az üzletben, s állítása szerint a felperessel abban állapodott meg, hogy a bérleményt nem tekintik rendeltetésszerű használatra alkalmasnak (és díjfizetésre sem válik kötelessé) mindaddig, amíg az átalakítást végre nem hajtja oly módon, hogy a földszinten és a galériában folytatni kívánt melegkonyhás vendéglátói tevékenységet célzó konyhát az ahhoz tartozó előkészítő és szociális helyiségekkel együtt a pincében ki nem alakítja.
Az erre irányuló munkálatok részéről, nem vitatottan nem nyertek befejezést, melynek oka hivatkozása szerint azonban az volt, hogy a bérleti szerződés megkötésekor egyik fél sem tudta (de a 2014. júliusi esőzések révén nyilvánvalóvá vált), hogy helytelen vízszigetelési, vízelvezetési kialakítás miatt a pince beázik. Ez az állapot már a szerződés megkötésekor is fennállott, ez (elhárításáig) kizárja annak lehetőségét, hogy a bérlő az általa vállalt átalakítást el tudja végezni, ezért a szerződés a megkötése időpontjával lehetetlenült, díjfizetési kötelezettsége a felperessel szemben be sem következett.

Felperes a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotot a 2013. szeptember 25-i jegyzőkönyvben rögzítettek szerinti értelemben elismerte. Állítása szerint a bérlő vállalta azt, hogy bérleti díj mentesség fejében a helyiséget ezektől mentessé, s így rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi.
Vitatta azt, hogy az alperessel abban állapodott volna meg, hogy a helyiség mindaddig nem tekintendő rendeltetésszerű használatra alkalmasnak, amíg abban a bérlő az általa szándékozottak szerint az átalakítást a konyhának és a kiszolgálóegységeknek a pincében történő elhelyezésével ki nem alakítja.
Az alperes által csatolt szakértői vélemények tükrében a bérlemény bennük rögzítettek szerinti

akkori állapotát nem vitatta, állítása szerint azonban attól, hogy a pincében beázás okozta vizesedés volt, az egész helyiség nem vált rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná. Amennyiben pedig a helyiség rendeletésszerű használatra alkalmatlan volna is, a Lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően szavatossági igénnyel élhetett volna felperes felé, ilyet azonban vele szemben nem támasztott, a díjfizetési kötelezettség megtagadásának alapjául viszont e beázás nem szolgálhat.

Tény, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 36. § (1) bekezdésének utaló szabálya szerint a helyiségekre is irányadó a 7. § (1) és (2) bekezdése, miszerint a bérbeadó a lakást a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt, a szerződésben meghatározott feltételekkel és időpontban rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérlőnek átadni.
A lakás rendeltetésszerű használatra akkor alkalmas, ha az épület központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a lakásberendezések üzemképesek.
A 91/A. § 16.) pontja szerint lakásberendezések általában a következők:
a) főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.);
b) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.);
c) melegvíz-ellátó berendezés (gáz vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha);
d) egészségügyi berendezés (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WC-csésze stb., a hozzá tartozó szerelvényekkel);
e) a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.);
f) a beépített bútor (ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.);
g) a redőny, vászonroló, napvédő függöny;
h) a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke;
i) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak.

A 17.) pont szerint az épület központi berendezései általában a következők:
a) a központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is;
b) a víz-, a csatorna- és a gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is;
c) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, ideértve a lakásban lévő vezetékszakaszt is;
d) a több lakást szolgáló szellőztető berendezés;
e) a központi antenna az erősítő berendezéssel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is;
f) a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal;
g) a személy- és teherfelvonó;
h) a házi szemét gyűjtésére szolgáló berendezés;
i) a több lakást szolgáló kút a hozzá tartozó szerelvényekkel;
j) a több lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés.
A 8. § (1)-(3) bekezdése szerint a bérbeadó szavatol azért, hogy a lakás az átadásakor rendeltetésszerű használatra alkalmas.
A bérbeadó a bérlet fennállása alatt a lakással összefüggő, törvényben meghatározott, illetőleg a szerződésben vállalt kötelezettségéért szavatol.
Ezen szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait az e törvényben meghatározott, illetőleg a szerződésben kikötött eltérésekkel kell alkalmazni.
A 9. § (1)-(2) bekezdése szerint a bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő

lakásberendezésekkel. A megállapodásban a felmerülő költségek megtérítését és annak feltételeit is meg kell határozni.
A bérlő a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti, ha a hiba elhárításáról a bérbeadó a bérlő írásbeli felszólításában megjelölt megfelelő határidőben nem gondoskodik.

A Lakástörvény rendelkezései nem mondják ki, hogy eltérést nem engedő, kógens jellegű szabályok volnának, és a felek ettől eltérő esetleges megállapodásához fő szabály szerint nem fűzi a semmisség jogkövetkezményét.
Ennek alapján nincs kizárva annak elméleti lehetősége, hogy adott esetben a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot mibenlétét a felek a lakástörvénybeli megfogalmazáshoz képest eltérően határozzák meg.
Ugyanakkor, függetlenül attól, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot tartamára vonatkozóan a Lakástörvény tartalmaz rendelkezéseket, is figyelemmel kell lenni az általános szabályokat tartalmazó és háttérként szolgáló Ptk.-beli rendelkezésekre.

A felek jogvitájánál még irányadó 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 277. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint a szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában
a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak, és
b) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó - különösen reklámban vagy az áru címkéjén megjelenő - nyilvános kijelentését, és
c) alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett.

A felek a szerződés megkötésekor alperes hivatkozása szerint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot tartamát a Lakástörvény rendelkezéseitől eltérően határozták meg.
Felperes vitatta ezen eltérő megállapodás létrejöttét.

A Ptk. 207. § (1) bekezdése szerint a szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.

Az írásbeli szerződés az 5.) és a 16.) pontjában is tartalmaz rendelkezést a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot mikénti megítélésére.
Az 5.) pontban a bérlő kijelenti, hogy a bérlet tárgyát céljai megvalósítására megfelelőnek és alkalmasnak találja. A 16.) pontban pedig a felek rögzítik, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Abban is megállapodnak, hogy annak a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozataláig, vagy az üzlet megnyitásáig, de legfeljebb 2013. november 31-ig díjmentességet biztosítanak a bérlő részére.
A szerződés 5.) és 16.) pontja némileg egymásnak ellentmondó, avagy az 5.) pont a 16.) ponttal együtt akként értelmezhető, hogy a bérlő célja, azaz a 6.) pontbeli minőségi vendéglátás megvalósítására a helyiség elméletileg alkalmas, ám arra majd a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalt követően válik a gyakorlatban alkalmassá.
A 16.) pontbeli megfogalmazás ezzel együtt sem ad kétséget kizáró eligazítást arról, hogy mi

minősül rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozottnak, mindemellett a "vagy" szó arra is enged következtetni, hogy az állapot kialakításától függetlenül az üzlet nyitásáig a helyiség nem minősül rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozottnak, ekként, ha nyitásra nem kerül sor (persze legfeljebb 2013. november 30-ig), a kialakított állapottól függetlenül nem lehet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotról beszélni.
A szerződés szövegéből tehát ezen részben pontatlan részben ellentmondó megfogalmazása miatt nem lehet kétséget kizáró következtetést levonni arra, hogy a felek a jogszabályi rendelkezésektől a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot tekintetében eltértek-e a szerződéskötéskor és miként.

Alperes indítványára ezért a bíróság tanúként hallgatta meg a szerződéskötéskor eljárt személyeket, **tanú1** alperesi akkori ügyvezetőt, valamint a **M.** Zrt. alkalmazásában álló **tanú2**-t, **tanú3-**at és **tanú4-et.**
A bíróság valamennyi tanút elfogulatlannak és szavahihetőnek találta, a **M.** Zrt. alkalmazásában álló tanúk nyilatkozatában, magatartásában sem volt olyan körülmény, ami vallomásuknak a bizonyítékok köréből történő kizárását indokolhatta volna, a bíróság őket a **M.** Zrt.-vel fennálló munkaviszonyuktól függetlennek és elfogulatlannak találta.

Tanú1 az alperessel egyezően adta elő, hogy a felperessel (bár egészen pontosan maga sem tudta meghatározni, hogy konkrétan kivel) abban állapodott meg, hogy a helyiségben az általa szándékozott minőségi vendéglátást, illetve melegkonyhás éttermet akként fogja kialakítani, hogy a konyha a kiszolgálórésszel együtt a pincében nyer majd elhelyezést, a földszinten pedig a kiszolgálás folyik majd. Mindaddig pedig, amíg a bérlemény ennek megfelelő átalakítást nem nyert, rendeltetésszerű használatra alkalmasnak nem minősül és a bérleti szerződéssel vállalt bérleti díjfizetési kötelezettsége csak ezt követően áll majd be.
Alperessel egyezően állította, hogy a Lakástörvény szerinti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalon túl vállalta ezen általa szándékozott átalakítást is elvégezni. Ennek során derült azonban az ki, hogy a pincehelyiség vízelvezetési és szigetelési hiányok okán beázik. A beázás oka lett volna elhárítandó, ebben azonban a társasház és a **M.** Zrt. egymásra mutogattak és nem jutottak megállapodásra, azonban a beázás oka megszüntetésének hiányában az általa tervezett átalakítás nem volt foganatosítható.

Tanú2 a konkrét szerződéskötési körülményekre visszaemlékezni egyáltalán nem tudott, kizárólag általános jelleggel tudott nyilatkozni a bérleti szerződés megkötésének szokásos ügymenetéről.
Tanú3 a szerződés megkötésének, aláírásának részleteire szintén nem tudott visszaemlékezni, ugyanakkor azt határozottan állította, hogy a felek között megállapodás olyan értelemben nem jött létre, hogy az alperes által felvázolt elképzeléseket a felperes kifejezetten elfogadta volna, s erre alkalmasként kívánta volna az alperesnek bérbe adni a helyiséget. A bérleti szerződés megkötésekor nem lett részleteiben fixálva az, hogy az alperes részéről itt milyen jellegű minőségi vendéglátás kerül majd folytatásra. Bisztrójellegű, egyszerű ételekről volt szó, és utóbb volt csak az alperes ügyvezetőjének ezeket jóval meghaladó elképzelése, de ez nem képezte a felek megállapodásának részét. A szerződés megkötésekor nem állapodtak meg a felek abban, hogy alperes itt konkrétan milyen vendéglátói tevékenységet kell, hogy folytasson és ehhez kapcsolódóan az sem nyert rögzítést, hogy a bérleti szerződéssel bérbe adott ingatlan műszakilag ennek mennyiben kell, hogy megfeleljen, illetőleg mennyiben felel meg. Egyebekben pedig megelőzően is évekig vendéglátás folyt benne, melegítőkonyhával rendelkezett és ebédidőben melegkonyhás kiszolgálást tudott biztosítani. Alkalmas volt a megkívánt minőségi, s az alperes által itt folytatni kívánt melegkonyhás vendéglátásra.
Tanú4 sem a helyszínen, sem máshol nem egyeztetett az alperesi ügyvezetővel a bérleti szerződés megkötése előtt, s nem tudott arról, hogy ha volt is ilyen egyeztetés, akkor az kik között és milyen

tartalommal folyt.

A tanúk vallomása között húzódott ellentét szembesítésükkel sem volt feloldható, így a bíróságnak sem az okirat, sem a tanúk vallomása alapján nem alakult ki kétséget kizáró meggyőződése az alperes azon állításáról, hogy az ingatlan csupán a konyhának és a kiszolgálórésznek a pincében történt elhelyezését követően vált volna rendeltetésszerű használtra alkalmassá, és alperest ennek kialakításáig nem terhelte bérleti díjfizetési kötelezettség.

Miután sem az okiratból, sem a tanúk vallomásából nem lehetett eltérő következtetést levonni, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot a Lakástörvény és Ptk. alapján volt megítélendő. Alperes azt elismerte, hogy a bérlemény a 2013. szeptember 25-i jegyzőkönyvben rögzítettek szerint nem volt alkalmas a Lakástörvény rendelkezései figyelembevételével a rendeltetésszerű használtra, azt sem vitatta, hogy a felperessel megállapodást kötött arra, hogy ezen hiányokat maga hárítja el és teszi azt rendeltetésszerű használatra alkalmassá. Ennek fejében pedig részére díjmentességet biztosít.
Az alperes azt állította, hogy azért nem volt (ezt meghaladóan) a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas, mert a 2014. júliusi esőzéskor jelentkezett beázás oka már a szerződés megkötése időpontjában (de a felek által nem ismerten) is fennállott.
Ezért a felperes felé bérleti díj megfizetésével azért nem tartozik, mert a vele kötött bérleti szerződés lehetetlenült, mégpedig a megkötése időpontjában.
A felperes az épületnek az átadáskori, a szakértői véleményekben rögzített állapotát nem tette vitássá, de arra hivatkozott, hogy ha lehetetlenült volna is a szerződés, ez annak csak a megszűnésével járhat, így, miután alperes a felmondást követő birtokvételig továbbra is birtokban maradt, az általa követelt összeggel akkor a felmondást megelőző időre bérleti díj, azt követően pedig használati díj címén tartozik.
Az alperes az általa észlelt beázás okán szavatossági igénnyel élhetett volna, díjfizetési kötelezettségének megtagadására azonban nem nyílott lehetősége.
Alperes szavatossági igénnyel élni nem kívánt, a szerződést - a 31.) pont kivételével - nem kívánta megtámadni, hanem annak (a beázás révén felismert, de már a szerződéskötéskor is fennállott rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotára alapított) lehetetlenülésére hivatkozott díjfizetési kötelezettsége alól való mentesülése érdekében.

Tény, hogy az alperes által a lehetetlenülés okaként hivatkozott állapot a Ltv. 91/A. § 16.) pontjabeli felsorolásban nem foglaltatik benne és az is, hogy alperes nem az e pontbeli hiányokra hivatkozva állította a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotát.
Az is tény, hogy az általa csatolt, **K.Z.** által 2014. október 18-án és október 22-én adott szakvéleményben foglaltak szerint az egész pincében nagy a páratartalom, folyamatosan gépekkel szárítják a falakat. A pára a régi pincefalak és a pincepadló felől jön. A pinceszinti tervezett hűtőhelyiség azonban egyértelműen felülről ázik.
Mivel sem az udvar aszfaltján, sem az emelet burkolatán nincs egyértelmű rés vagy hiba, a víz beszivárgásának helyeit és a vízszigetelés hibáit csak feltárás után lehet megállapítani.
A pincehelyiség évek óta intenzíven ázik. A beázás nincs összefüggésben a bérlő által készített belső átalakításokkal, a beázás korábbi keletű.
A folyosó vasbetonfödém vasalás alatti rétege részben már levált, részben pedig még fenn van, de kopogtatásra kongó hangot ad. Ez omlásveszélyes. A láthatóvá vált födémvasak gyakorlatilag majdnem teljes keretmetszetükben elkorrodáltak. A födémrész teherbírása bizonytalan, a födém balesetveszélyes, azonnali intézkedés szükséges.
A talajból és a pincefalakból kiáramló nagy páratartalom (2014. október 15-én 86%) akadályozza a gipszkartonos és festési munkák befejezését.

A **J.M.** Iroda ugyancsak az alperes felkérésére 2015. szeptember 04-én készített szakvéleménye rögzíti, hogy a pinceszinten tapasztalható nagyfokú felázás és penészesedés a földdel érintkező határolófalak vízszigetelési hiányának, valamint egyes helyiségek nagymértékű födémbeázásának tudható be.
A pinceszinten lévő hűtőhelyiség födéme rendszeresen beázik, melynek során a monolit vasbeton lemezfödém alsó betonacéljai teljesen elkorrodáltak. A károsodás mértéke helyenként 100%. Az igen nagymértékű beázás a födémrész nem megfelelő vízszigetelésére vezethető vissza. A belső udvari födémet ért esőzések alkalmával a csapadékvíz bejut a födémszerkezetbe és onnan szabadon oldalirányban áramlik. A beázással érintett hűtőhelyiség födéme életveszélyes, azonnali aládúcolást igényel.
A pinceszinti helyiségek huzamosabb emberi tartózkodásra nem alkalmasak. Az igen magas páratartalom miatt a falak festése nem, vagy csak igen nagy nehézségek árán oldható meg.
A kávézó menekülési útvonala az életveszélyesen károsodott pinceszinti hűtőhelyiség felett húzódik, így a menekülés biztosítása is kétséges. Ezen útvonal felett található földszint feletti födémrészek is komolyan károsodtak. Az acélgerendás födémek gerendái erősen korrodáltak, mind a vakolat, mind a betonrészek leválása tapasztalható.
A fal vizesedések nagysága, valamint a hűtőhelyiség feletti födém életveszélyes állapota miatt azonnali épületszerkezeti és statikai felülvizsgálat szükséges. A kialakult állapot a helytelen vízszigetelési, vízelvezetési és épületszerkezeti kialakítás és a nagymértékű elhanyagoltság következménye.
Az alperes által kezdeményezett előzetes bizonyítás keretében **B.A.** 2016. június 16-án készített szakvéleményt, melyben rögzítette, hogy a pinceszinten észlelhető falnedvesedés és penészesedés részben a hűtőhelyiség födémének beázása, jelentősebb részben viszont az épület szigeteletlen falainak és a megoldatlan belső udvari csapadékvíz-elvezetésnek a következménye. A kifogásolt állapot a pinceszint egy részén jelentkezik. A téglafalakba és gipszkartonburkolatokba szerelt elektromos szerelvények a nedvesség hatására oxidálódnak, az elektromos kapcsolatok bizonytalanná válnak. A burkolat mögötti vezetékek ellenőrizhetetlenek és állandó nedvességnek kitett környezetben fokozott balesetveszélyt jelentenek.
A födém megépítését követően komoly szerkezeti szilárdságot és állékonyságot veszélyeztető tartószerkezeti károk keletkeztek. A tartószerkezet betonacélbetéteinek jelentős korróziója számottevő szilárdságcsökkenést szenvedett. A megfigyelt sérülések a tervezett állapothoz képest jelentősnek mondható szilárdságcsökkenést eredményeznek. Ennek alapján a födémet tartószerkezetileg nem lehet megfelelőnek minősíteni, de tűrhetőnek sem. A födém tartószerkezetileg veszélyes, megerősítése szükségszerű és sürgős, de jelen állapotában nem tekinthető életveszélyesnek. Állandó emberi tartózkodásra nem alkalmas.

Alperesnek ugyan azt nem sikerült bizonyítania, hogy a felperessel kötött megállapodása szerint rendeltetésszerű használatra alkalmassá a bérlemény akkor válik, ha a pinceszintbe levinni kívánt konyhát és kiszolgálórészt kialakítja, ellenkérelme azonban a Ptk. 277. § (1) bekezdésében írtak tükrében annyiban alapos volt, hogy a szolgáltatásnak e nélkül is alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, melyekre más azonos .fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak, nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos.
Ennek megfelelően pedig - függetlenül az alperes által ott folytatni kívánt tevékenységtől - elvárható az, hogy a nem fő rendeltetésű részként bérbe adott része is biztonságosan használható és a pincékkel szemben támasztott követelmények szintjének megfelelő mértékben száraz, ott jelentkező beázástól mindenképpen mentes legyen. Amennyiben pedig nem ilyen (és a beszerzett szakvéleményekből megállapíthatóan beázott és jóval az elfogadható mérték feletti nedvességgel bíró volt), úgy rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúnak a felperes által hivatkozott lakástörvénybeli rendelkezésektől függetlenül sem tekinthető. Amennyiben ugyanis kizárólag ez

utóbbiakra fókuszálva vizsgálnánk a rendeltetésszerű használatra alkalmasságot, úgy például egy olyan felső szinti bérlemény is rendeltetésszerű használatra alkalmasnak volna minősítendő, amiben minden felsorolt jellemző megvan és hibátlanul működik, de egy vihar a tetejét lebontotta.
Mindemellett, ha a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot hiánya a bérlemény egy része tekintetében áll is fenn, sem tekintendő az összességében rendeltetésszerű használatra alkalmasnak. A hiány mértéke csupán az erre alapított igény jellegét, mértékét befolyásolja.
Jelen esetben viszont ez nem bírt relevanciával a következők szerint:

A Ptk. 312. § (1) bekezdése szerint, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik.
A Ptk. 319. § (2) bekezdése szerint a szerződés megszüntetése esetén a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak. A megszűnés előtt már nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni. Amennyiben pedig a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél még nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár.
Az Ltv. 12. § (1) bekezdése szerint a bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni.
Az Ltv. 17. § (1) bekezdése szerint a szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
Az Ltv. 20. § (1) bekezdése szerint a lakást jogcímén nélkül használó a jogosult részére lakáshasználati díjat köteles fizetni. A használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg.

Az idézett jogszabályi rendelkezésből kitűnően amennyiben a teljesítés lehetősége megszűnik, az a szerződés megszűnését is magával hozza, amennyiben ez olyan okból történik, amelyért egyik fél sem felelős.
Alperes maga is azt állította, hogy a lehetetlenülésért egyik fél sem felelős, tekintve, hogy a szerződés megkötésekor egyik szerződő fél sem bírt tudomással a pince utóbb észlelt állapotáról.
A lehetetlenülés ugyanakkor csupán a szerződés megszűnését eredményezi, ami azt jelenti, hogy a felek jövőbeli szolgáltatásokkal nem tartoznak egymásnak, ugyanakkor a már teljesített szolgáltatás tekintetében elszámolásnak van helye.
Ebből a szempontból jelentőséggel bírna az, hogy a megszűnés mely időpontban következett be, mert az eddig esedékes szolgáltatások tekintetében kellene elszámolni.
Erre tekintettel lenne jelentősége annak is, hogy mikor vált a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná.
Ennek vizsgálatát a bíróság azonban mellőzte, tekintve, hogy a Lakástörvény hivatkozott rendelkezésére figyelemmel ennek jelentősége nincs (ahogy a rendeltetésszerű használatra alkalmas/alkalmatlan állapotnak sem), hiszen alperes - általa sem vitatottan - a bérlő részéről történt visszavételig továbbra is birtokban maradt, így, ha a bérleti szerződés esetleg meg is szűnt volna, ez tartozásának csupán jogcímét befolyásolja, ugyanis a szerződés megszűnéséig bérleti díjként, onnantól a birtokba adásig pedig használati díjként, de azonos összegben merül az fel. Nem volt így jelentősége annak, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmasnak volt-e minősítendő a bérlemény a pincében tapasztalt vizesedés okán és mely időponttól, a bérbeadó részéről történt visszavételig ugyanis alperesnek mindenképpen a bérleti díjjal azonos mértékű fizetési kötelezettsége állott fenn.
Ez részéről nem vitásan nem került teljesítésre - a felperes kereseti kérelmében foglalt időszakra és mértékben -, ezért a bíróság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján ennek megfizetésére kötelezte.
Alperes a bérleti/használati díjat a felperesnek havonta lett volna köteles megfizetni. Azáltal, hogy ezt elmulasztotta, késedelembe esett, ezért a bíróság - a Ptk. 277. § (1) bekezdésében és 301. § (1)

bekezdésében foglaltakra való utalás mellett - alperest a felek szerződésében kikötött mértékű késedelmi kamat megfizetésére is kötelezte a felperes által középarányosan meghatározott, és alperes által sem vitatott kezdő időponttól.

Az alperes viszontkeresetében a szerződés 31.) pontja érvénytelenségének megállapítását kérte annak nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütköző volta okán.

A Ptk. 205/B. § (1) bekezdése szerint az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten, vagy ráutaló magatartással elfogadta.

Nem volt vitás a felek között és **tanú1**, valamint **tanú3** tanúk vallomása által is igazolást nyert az, hogy a szerződés megkötésekor a 31.) pontban foglaltakról nem esett szó.
Ettől függetlenül, mint általános szerződési feltétel, ez mégis a szerződés részévé vált, mert alperes által sem vitatottan lehetősége volt ennek megismerésére és a szerződés aláírásával ennek elfogadásáról nyilatkozott.

A Ptk. 200. § (2) bekezdése szerint semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.
A Ptk. 234. § (1) bekezdése szerint a semmis szerződés érvénytelenségére - ha törvény kivételt nem tesz - bárki határidő nélkül hivatkozhat.
A Ptk. 239/A. § (1) bekezdése szerint a fél a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének megállapítását a bíróságtól anélkül is kérheti, hogy az érvénytelenség következményeinek alkalmazását is kérné.

Annak megítélésénél, hogy a szerződés ezen rendelkezése nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközőnek tekintendő-e, a bíróságnak figyelemmel kellett lennie a fentebb már idézett azon lakástörvénybeli rendelkezésekre, melyek a bérbeadó és a bérlő közötti azon megállapodásra vonatkoznak, mellyel a bérlő maga is kötelezettséget vállalhat arra, hogy a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi.
A Lakástörvény tehát kifejezetten lehetőséget biztosít arra, hogy a bérlő és a bérbeadó megállapodásával rendezze a lakás rendeltetésszerű használtra alkalmas állapotba hozatalával felmerülő feladatok elvégzésének, s az ezzel járó költségek viselésének, beszámításának a kérdését.
A bérbeadó és a bérlő úgy a lakás átadásakor, mint a lakásbérlet fennállása alatt megállapodhatnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel, de ezt meghaladó átalakítási, felújítási munkálatokban is megállapodhatnak. A megállapodásnak ki kell terjednie a költségek megtérítésének módjára és feltételeire is. Ha ezt a kérdést a megállapodás nem rendezi, akkor az nem jön létre. A költségekre vonatkozó megállapodás ugyanis olyan lényeges tartalmi eleme a megállapodásnak, mely nélkül nem lehet létrejött szerződésről beszélni. Megállapodás hiányában tehát a bérlő költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt, az átalakítás költségeit nem lakhatja le, viszont megállapodás hiányában a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelheti a lakásra fordított kiadásai megtérítését. Abban az esetben viszont, ha a szerződésben a bérleti jogviszonyból eredő térítési igényét kizárták, jogalap nélküli gazdagodásra alapítottan sem támaszthat igényt.
Jelen esetben a szerződés 31.) pontjával a bérlő térítési igényének kizárásában állapodtak meg, mely megállapodás önmagában nem tiltott. E szerint alperes jogalap nélküli gazdagodásként nem tarthat igényt ráfordításainak megtérítésére.
Ez tehát a feleknek a hivatkozott jogszabályi rendelkezések által biztosított lehetséges megállapodása volt, a megtérítési igény kizárásának módja azonban jogszabálysértő.

A BDT2003.851 számú eseti döntésben kifejtettek szerint bérleti jellegű szerződések esetében is irányadó a Ptk. 200. § (1) bekezdésében foglalt megfogalmazott azon elv, mely szerint a szerződés tartalmát a felek a jogszabályok adta keretek között szabadon állapíthatják meg. Jelen esetben a szerződés 31.) pontjában egyértelmű rendelkezést tettek, melynek értelmében a bérlő a bérleményben a bérbeadó hozzájárulásával és saját költségén végezhet átalakítási munkálatokat. Ezzel tudomásul vette alperes, hogy a szerződés megszűnése esetén a bérbeadótól semmilyen költségtérítésre nem tarthat igényt. Ezen szerződési nyilatkozat a kialakult gyakorlatnak megfelelően akként értelmezendő, hogy alperes semmiféle jogcímen nem élhet beszámítással az általa végzett munkák tekintetében és jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt a felmerült költségek megtérítésére. A bírói gyakorlat szerint helyiségbérletnél a bérlő által az ingatlanon eszközölt ráfordításokat csak az erre vonatkozó külön megállapodás szerint köteles a bérbeadó a szerződés megszűnésekor megtéríteni. Amennyiben a szerződésben a bérleti jogviszonyból eredő minden térítés iránti igényét kizárják, a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint sem tarthat igényt megtérítésre.
Alperes tehát tudott arról, hogy az általa végzett átalakítási, felújítási munkák vonatkozásában beszámítással nem élhet, a szerződés 31.) pontja kifejezetten ennek kizárásáról rendelkezett.
A bérbeadó és a bérlő között ilyen tartalmú megállapodás jogszerűen köthető és a bírói gyakorlat által is elfogadott, a megtérítési igény kizárásának módjára vonatkozó szerződési fordulat, azaz, hogy ez a bérleti jogviszony bármely jogcímen történő megszűnése esetére szól, viszont alkotmányossági aggályokat vet fel.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a bérlőnek ilyen megállapodás esetén számolnia kell azzal, hogy beruházásait a saját belátása alapján és költségére valósíthatja meg és amennyiben szerződésszegő magatartást tanúsít, megtérítésre jogosult nem lesz. Ez viszont saját magatartása következményeként viselendő általa, amivel előre kalkulálhat, ahogyan a bérleti időszak alatti megtérüléssel is.
A kizárás lehetőségének jelen szerződésbeli fordulata viszont azt is lehetővé teszi, hogy szélsőséges esetben egy bérbeadói szerződésszegés is azzal a következménnyel jár, hogy a bérlő jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti igényt sem támaszthat a bérbeadóval szemben.
Egy esetleges bérbeadói szerződésszegő magatartás a bérlő tevékenységi körén kívül esik, általa nem befolyásolható, ezáltal annak jogkövetkezménye sem lehet az, hogy beruházásai értékének megtérítése lehetőségétől is elessék. A garanciális biztosítékok nélküli általános megfogalmazás a polgárjogi jogviszonyban megkívánt egyenrangúság elvét sérti és visszaélésre biztosít lehetőséget a bérbeadó oldalán, ezért nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik, ebből kifolyólag pedig semmis.

Alperes beszámítási kifogással is élt a felperes keresetében foglaltakkal szemben.

A Ptk. 296. § (1)-(2) bekezdése szerint a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló egynemű és lejárt követelését - ha jogszabály kivételt nem tesz - a jogosulthoz intézett, vagy a bírósági eljárás során tett nyilatkozattal tartozásába beszámíthatja.
A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek.

Miután alperes jelezte azt, hogy beszámítási kifogással kíván élni a keresettel szemben, a bíróság őt ennek pontos és részletes előadására hívta fel (20. számú jegyzőkönyv).
A jogi képviselővel eljáró alperes beszámítási kifogását akként fogalmazta meg, hogy "az alperes által létesített, de a felperes által ki nem adott berendezési és felszerelési tárgyak vonatkozásában" kíván kifogással élni. Ezen nyilatkozata mellékleteként csatolt egy összesítőt, mely szerint 2013-2014. években összesen bruttó 67.447.033.- Ft összegű beruházást hajtott végre a bérleményben. Emellett vállalkozási szerződéseket, teljesítési igazolásokat és számlákat csatolt még, valamint az ingatlan visszavételének módja tekintetében élt észrevétellel, hogy némely ingósága nem került felvételre a 2015. október 19-i birtokbavételi jegyzőkönyvbe, némely ingósága tekintetében pedig

jelezte a bérbeadó felé, hogy azokat el kívánja szállítani, erre azonban a bérbeadó nem biztosított számára lehetőséget.

Az idézett jogszabályi rendelkezésből kitűnően a felperes pénzkövetelésével szemben egynemű és lejárt pénzkövetelést lehet beszámítani. Alperes az előterjesztett beszámítási kifogásában ilyen pénzkövetelésről nem tett tényelőadást, ennek ugyanis nem feleltethető az meg, hogy a bérleményben milyen összegben végzett beruházást. Nyilvánvaló, hogy jogalap nélküli gazdagodásként ugyanis az értéknövekmény az, aminek a megtérítésére esetlegesen jogosult lehetett volna, erről azonban kifogásában említést nem tett.
Emellett a beszámítási kifogás „ki nem adott felszerelési és berendezési tárgyak vonatkozásában" való megfogalmazása azt is megkérdőjelezi, hogy az alperes beszámítani kívánt igénye az általa összegszerűen is megjelölt beruházásból eredően került-e volna érvényesítésre és nem a tulajdonjogára alapítottan a ius tollendi sérelmével hátramaradt ingók kiadásának (kiadhatóságának) hiányában.
A jogi képviselővel eljáró alperestől elvárható az, hogy - a kereseti kérelemszerű - beszámítási kifogását - a keresetlevélre és a kereseti kérelemre vonatkozó (a jogi képviselővel eljáró felek esetében szigorú követelmények) szem előtt tartásával terjessze elő - pontos és részletes tényelőadás mellett, melyből megállapítható minimum az, hogy konkrétan miből eredően keletkezett értéknövekmény, avagy a ki nem adható ingóság ellenértékének a megtérítésére tart igényt. Alperes részéről ilyen beszámítási kifogás a bíróság felhívása ellenére nem nyert előterjesztést, így az érdemben elbírálható nem volt, ezért a bíróság alperest a felperes beszámítási kifogásra vonatkozóan előterjesztett kérelme tükrében szükségessé vált értéknövekmény bizonyítására már szükségtelennek találta tájékoztatni és felhívni.
Utal a bíróság emellett arra is, hogy a szerződésnek az alperesi viszontkeresettel nem támadott 22.) pontja a felek azon megállapodását is tartalmazza, hogy a bérlőt jelen jogviszonyból terhelő fizetési kötelezettségek tekintetében bármely jogcímen fennálló követelése beszámításának lehetőségét kizárják, kivéve, ha ezen szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, továbbá, ha a felek között kifejezetten ilyen tartalmú külön írásbeli megállapodás jön létre.
Ezen rendelkezés alapján a beszámításnak a Ptk. diszpozitív szabályaival biztosított lehetősége abban az esetben is kizártnak lett volna tekintendő, amennyiben alperes beszámítási kifogását megfelelően terjesztette volna elő. Ez ugyanakkor a bíróság megítélése szerint az alperes esetleges követelésének kizárólag a beszámítását zárja ki, egyéb úton való érvényesítésének lehetőségét azonban alperest nem zárja el.

A perben felperes keresete vonatkozásában pernyertes, az alperes pedig pervesztes lett.
A felperes személyes illetékmentessége folytán 278.800.- Ft peres eljárási illeték került feljegyzésre. Ezt a Pp. 78. § (1) bekezdése, valamint a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint a pervesztes alperes köteles megfizetni az államnak.
Viszontkeresete tekintetében lényegében pernyertesnek minősült az alperes is, így a viszontkeresetre előzetesen le nem rótt 21.000.- Ft peres eljárási illetéket az állam viseli a felperes Itv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyes illetékmentessége folytán, a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (1) bekezdése és 14. §-a szerint.
Mindkét fél jogi képviselővel járt el, azonos aktivitást kifejtve a per vitele során, s mindkét fél képviselője áfaköteles.
A felperes keresete alapján a bíróság által a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja és 4/A. § (1) bekezdése szerint áfásán megállapított ügyvédi munkadíj 278.800.- Ft volt. Ebből a bíróság levonásba helyezte az alperes viszontkeresetére eső, ugyanígy, de 22.225.- Ft-ban megállapított ügyvédi munkadíjat, és alperest a különbözetként mutatkozó 256.575.- Ft perköltség megfizetésére kötelezte a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján.

A teljesítési határidőt a bíróság a Pp. 217. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapította meg.
A jogorvoslati tájékoztatás a Pp. 233. § (1) és 256/A. § (1) bekezdésén alapszik.

Miskolc, 2017. december 07.

. Horváth Éva s.k.
bíró